



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA **SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD**, EN ADELANTE «**LA SECRETARÍA**», REPRESENTADA POR SU TITULAR, **MTRA. MARÍA GUADALUPE ROBLES LEÓN**, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA TURÍSTICA, **LIC. ARMANDO EMMANUEL GASCA GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA; Y POR OTRA PARTE, **AMAZING SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.**, EN ADELANTE «**EL PROVEEDOR**», REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, **C. DAVID FRANCO ROCHA**; Y EN FORMA CONJUNTA A LOS SUSCRIPTORES SE LES DENOMINARÁ COMO «**LAS PARTES**», MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara «**LA SECRETARÍA**» a través de su representante:

I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 13 fracción XII, 18 primer párrafo y 32 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y Sexto Transitorio del Decreto Legislativo 345, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato número 187 de fecha 17 de septiembre de 2024, con las atribuciones y facultades que le confiere los artículos 1, 2, 5, 7, 8, de la Ley de Turismo Para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; encargada de planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística, así como de fomentar y preservar la identidad cultural y patrimonial del Estado.

I.2. Que la **Mtra. María Guadalupe Robles León** acredita su personalidad como Titular de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el nombramiento que le fue concedido en fecha 26 de septiembre de 2024 por la Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, en uso de las facultades conferidas por los artículos 77 Fracción XI de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 13 fracción XII y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por lo que comparece a la celebración del presente instrumento jurídico de conformidad con lo señalado en los artículos Sexto Transitorio del Decreto Legislativo 345, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, así como de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato; contando con la asistencia del **Lic. Armando Emmanuel Gasca García**, Director General de Inteligencia Turística, en su carácter de encargado del despacho de la Subsecretaría de Promoción Turística, de conformidad al oficio número SECTURI/DS/370/2025 de fecha 06 de agosto de 2025, suscrito por la Secretaria de Turismo e Identidad, Mtra. María Guadalupe Robles León, y en atención a las facultades que en favor de dicha unidad administrativa, se encuentran conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los servicios objeto del presente Contrato, de acuerdo con la asignación presupuestal autorizada y clasificada en el proyecto número **QC0381** denominado «**Fondo**



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

para los **Destinos Turísticos de Guanajuato**», clave estandarizada **QC0381.2501**, correspondiente a la meta **«Realizar Acciones de Promoción y Difusión Turística mediante Estrategias integradas Online y Offline para Fortalecer el Sector Turístico del Estado de Guanajuato»**, del cual se afectará la cantidad de \$1,670,660.80 (Un millón seiscientos setenta mil seiscientos sesenta pesos 80/100 M.N.) y del proyecto número **QC0373** denominado **«Turismo de Congresos, Convenciones y Exposiciones»**, clave estandarizada **QC0373.2501**, correspondiente a la meta **«Participación en eventos nacionales e internacionales especializados en el segmento de reuniones, romance wellness y naturaleza»**, del cual se afectará la cantidad de \$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), ambos con cargo a la partida presupuestal **3390** denominada **«Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales»**.

I.4. Que los servicios materia del presente contrato se encuentran exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción IX, y con el objeto de observar los principios dispuestos por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección de Segmentos Turísticos de **«LA SECRETARÍA»**, llevó a cabo la justificación e investigación de mercado, con lo que se acredita que se obtuvieron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

I.5. Que conforme al oficio SECTURI/DS/400-A/2025 de fecha 17 de agosto de 2025, signado por la Mtra. María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad, firma este contrato la **Lic. Alma Paola Enríquez González**, Directora de Promoción y Difusión, en su carácter de encargada del despacho de la Dirección de Segmentos Turísticos, unidad administrativa responsable de la administración y verificación del cumplimiento del Contrato conforme a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.6. Que para los efectos del presente Contrato señala como domicilio el ubicado dentro del Parque Guanajuato Bicentenario carretera de cuota Silao-Guanajuato km. 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato, código postal 36270.

II. Declara **«EL PROVEEDOR»**, a través de su representante:

II.1. Que es una sociedad mercantil legalmente constituida y debidamente registrada conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se hace constar en la Escritura Pública número 89,558, de fecha 9 de mayo de 2022, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Durán Llamas Notario Público 82 de León, Guanajuato, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad, en fecha 26 de mayo de 2022, bajo el folio mercantil electrónico N-2022037036.

II.2. Dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, realizar directa o indirectamente toda clase de actividades relacionadas con la mercadotecnia, publicidad, propaganda y campañas publicitarias, de todo género y para toda clase de personas físicas o morales, privadas o públicas.

II.3. Que el **C. David Franco Rocha**, acredita su personalidad mediante la Escritura Pública descrita en la declaración II.1, de donde se desprende que está investido de las facultades legales suficientes para representar a **«EL PROVEEDOR»** en la suscripción del presente contrato, mismas que no le han



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna. Quien se identifica con credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

II.5. Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ni su persona ni su representada se encuentran impedidos legalmente, bajo ningún supuesto, que pueda afectar las estipulaciones o relaciones contractuales establecidas en el presente instrumento jurídico.

II.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es **ASE220509480**, con domicilio fiscal en boulevard Adolfo López Mateos número 2501-H, colonia Barrio de Guadalupe, código postal 37289, del Municipio de León, Guanajuato, que señala para todos los efectos legales del presente instrumento jurídico.

II.7. Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entregó a «**LA SECRETARÍA**» opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con folio número **25NE0159595** de fecha 23 de julio de 2025, conforme a la Regla 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio fiscal.

II.8. Que se encuentra legalmente registrada en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, con cédula de registro vigente número **501722**.

III. De «**LAS PARTES**»:

III.1. Que se reconocen la personalidad y la capacidad jurídica para celebrar el presente Contrato y asumen sus consecuencias y obligaciones, conscientes de que en su celebración no existe error, dolo, lesión, violencia o mala fe, estando plenamente enterados de su contenido y alcances legales, lo cual les permite emitir libre y responsablemente su voluntad.

Expuesto lo anterior, «**LAS PARTES**» celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONTRATO. «**EL PROVEEDOR**» se obliga a prestar en favor de «**LA SECRETARÍA**», los servicios integrales de diseño de stand, equipo & mobiliario, montaje & desmontaje y presencia de marca en comida con Hosted Buyers de IBTM Américas y desayunos con las asociaciones SITE y MBTA en el marco de la participación de los destinos León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Irapuato, Celaya y Silao en el evento IBTM Américas para la promoción y difusión del turismo de reuniones de Guanajuato, a llevarse a cabo 20 y 21 de agosto del 2025 en Ciudad de México.

Los servicios objeto del presente Contrato se llevarán a cabo de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Propuesta Técnico Económica presentada por «**EL PROVEEDOR**» y aprobada por «**LA SECRETARÍA**», la cual se integra al presente Contrato debidamente firmada por «**EL PROVEEDOR**» y rubricado por el responsable de seguimiento establecido en la Cláusula Décima del



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

presente Contrato por parte de «**LA SECRETARÍA**», para formar parte integrante de este instrumento jurídico como «**Anexo 1**».

SEGUNDA. DE LA VIGENCIA. El presente Contrato estará vigente del 19 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2025.

No obstante, la vigencia señalada en el párrafo anterior, para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del objeto del Contrato, «**LAS PARTES**» se encuentran comprometidas a dar cumplimiento a todas y cada una de ellas, independientemente de que haya concluido la vigencia señalada en el párrafo anterior.

TERCERA. DEL MONTO Y FORMAS DE PAGO. «**LA SECRETARÍA**» pagará a «**EL PROVEEDOR**» por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, la cantidad total de **\$1,694,660.80 (Un millón seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta pesos 80/100 M.N)**, incluidos los impuestos correspondientes, la cual será cubierta mediante transferencia electrónica a la cuenta de «**EL PROVEEDOR**», preferentemente en el mes de octubre de 2025, contra entrega de la evidencia de los servicios prestados, de conformidad a lo previsto en el «**Anexo 1**», a entera satisfacción de «**LA SECRETARÍA**».

El importe establecido en la presente cláusula compensa plenamente a «**EL PROVEEDOR**» por sus honorarios, materiales y tiempo empleado y, en general, por cualquier contraprestación a que tenga derecho con motivo de la prestación de los servicios, por lo que éste, no podrá exigir o solicitar de «**LA SECRETARÍA**», mayor retribución que la aquí pactada, por ningún concepto.

La cantidad referida en esta Cláusula deben ser entendida con todos los impuestos que genere la prestación del servicio contratados. Por lo tanto, cada una de «**LAS PARTES**» se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que les correspondan.

Queda expresamente establecido que el precio del servicio de la presente contratación es fijo hasta su total conclusión y por la vigencia del Contrato, por lo que no estarán sujetos a ajustes de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia.

CUARTA. DE LAS CONDICIONES DE PAGO. El pago que haga «**LA SECRETARÍA**» a «**EL PROVEEDOR**», se hará sobre servicios devengados y posterior a la entrega de la factura correspondiente por parte de «**EL PROVEEDOR**», debidamente autorizada por el líder del proyecto de la unidad administrativa responsable, previa recepción de la comprobación de servicios devengados y a entera satisfacción de «**LA SECRETARÍA**».

El pago será depositado en la cuenta bancaria a nombre de «**EL PROVEEDOR**», y se pondrá a su disposición, mediante transferencia electrónica y acreditación de la cuenta respectiva.

QUINTA. DE LA FACTURACIÓN. Para el trámite de pago, «**EL PROVEEDOR**» deberá presentar la factura con las comprobaciones correspondientes por los conceptos establecidos en el «**Anexo 1**».



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

Toda factura emitida por «EL PROVEEDOR» deberá presentarse a nombre de Gobierno del Estado de Guanajuato y deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en la legislación vigente, y contener los siguientes datos:

- a) Nombre completo, domicilio fiscal y RFC de Gobierno del Estado de Guanajuato.
- b) Nombre de «EL PROVEEDOR» y fecha de expedición.
- c) Número de la factura.
- d) Descripción clara de los servicios (desglose de características y atributos) y precio total.
- e) Número de Contrato.

«EL PROVEEDOR» deberá enviar vía correo electrónico a «LA SECRETARÍA» los formatos PDF y XML de la factura.

«LA SECRETARÍA» rechazará cualquier documento comprobatorio, facturación o justificación de gastos que no cumplan con los requisitos previstos en la presente cláusula.

SEXTA. DE LOS PERMISOS. «EL PROVEEDOR» será responsable de obtener por su propia cuenta y cargo, cualquier licencia, autorización o permiso que se requiera para la prestación del servicio.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, «EL PROVEEDOR» a la firma del presente Contrato, deberá entregar a «LA SECRETARÍA» una garantía, consistente en cualquiera de las formas que se señalan en el artículo 8 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de garantías a favor del Gobierno Estatal, por el 12% (doce por ciento) del monto total establecido en la Cláusula Tercera, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen en dicho acto o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato.

Cuando la forma de garantizar sea la fianza deberá contener las especificaciones que a continuación se señalan:

- I. Ser expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
- II. Referir que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de «EL PROVEEDOR» derivadas del presente Contrato.
- III. Indicar el número y fecha del Contrato.
- IV. Señalar el nombre o razón social de «EL PROVEEDOR» por el cual asume una obligación frente a «LA SECRETARÍA» de la garantía, sea de manera directa o través de su representante legal.
- V. El domicilio y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de «EL PROVEEDOR».
- VI. Fecha de otorgamiento.
- VII. Indicar el importe total garantizado con número y letra.
- VIII. Fecha o plazo de vencimiento.
- IX. Que, en caso de prórroga del Contrato, automáticamente la vigencia de la fianza se prorrogará en concordancia con dicha prórroga.
- X. Que sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

- XI. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor; para la efectividad de la presente garantía y por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- XII. Que la Institución Afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales del estado de Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
- XIII. Que permanecerá en vigor desde la fecha en que se expida, durante la vigencia del Contrato y durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones.

Cuando la forma de garantizar sea un Título de Crédito (Pagaré) deberá contener los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además de los datos que a continuación se señalan:

- I. Ser expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
- II. Referir que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de «**EL PROVEEDOR**» derivadas del presente Contrato.
- III. Indicar el número y fecha del Contrato.
- IV. Señalar el nombre o razón social de «**EL PROVEEDOR**» por el cual asume una obligación frente a «**LA SECRETARÍA**» de la garantía, sea de manera directa o través de su representante legal.
- V. El domicilio y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de «**EL PROVEEDOR**».
- VI. Indicar el importe total garantizado con número y letra.

En el supuesto de que se acuerden incrementos en la cantidad de los servicios solicitados, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Octava del presente Contrato, «**EL PROVEEDOR**» se obliga a elevar el importe de la garantía de cumplimiento en igual proporción que el incremento otorgado.

La garantía deberá garantizar el cumplimiento total de las obligaciones durante la vigencia del Contrato, así como con posterioridad al mismo, en el supuesto de quedar alguna obligación pendiente a consideración de «**LA SECRETARÍA**».

OCTAVA. LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA. Únicamente se podrá cancelar o liberar la garantía de cumplimiento del Contrato, ~~previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR», a través del Líder del Proyecto de «LA SECRETARÍA», una vez que «LA SECRETARÍA» verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico a entera satisfacción de «LA SECRETARÍA», dejando constancia por escrito de dicho cumplimiento, en términos de lo establecido en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de garantías a favor del Gobierno Estatal.~~

NOVENA. PENAS CONVENCIONALES. Cuando «**EL PROVEEDOR**» se atrase en la fecha de la prestación de los servicios o incumpla con las obligaciones derivadas del Contrato por causas imputables a éste, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales de conformidad con lo siguiente:



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

1. En el caso de atrasos en la prestación de los servicios en las fechas pactadas, se aplicará una pena convencional del 2% (dos por ciento) semanal o fracción sobre el valor de los servicios no suministrados o prestados en el plazo de entrega.
2. Las penas convencionales que se apliquen no podrán rebasar un monto máximo equivalente al 12% (doce por ciento) del importe máximo de los servicios contratados.
3. El líder del proyecto será el responsable de determinar y realizar el cálculo de la pena convencional, mismas que serán turnadas a la Dirección General Administrativa para que se aplique mediante nota de crédito en la factura correspondiente.
4. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que «**EL PROVEEDOR**» deba efectuar por penas convencionales.
5. Para aplicar las penas convencionales a que se refiere esta Cláusula, «**LA SECRETARÍA**» notificará por escrito a «**EL PROVEEDOR**», mediante correo certificado o entrega personal en su domicilio con acuse de recibo, con efectos de requerimiento, en la que señalará el incumplimiento en que haya incurrido y las penas convencionales a que se ha hecho acreedor. «**EL PROVEEDOR**» en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, deberá subsanar su incumplimiento, manifestando en su caso, lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, «**LA SECRETARÍA**» resolverá aplicando, en su caso, las penas convencionales que correspondan, las cuales deberán ser comunicadas a «**EL PROVEEDOR**» mediante escrito fundado y motivado, en el que se le requerirá que en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles presente la nota de crédito correspondiente, misma que se le descontará de la factura pendiente de pago.

Si persiste el incumplimiento de «**EL PROVEEDOR**», o bien una vez que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales, «**LA SECRETARÍA**» podrá iniciar el procedimiento de rescisión de conformidad con la Cláusula Décima Sexta.

DÉCIMA. ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO. «**LA SECRETARÍA**» por conducto de la persona Titular de la Dirección de Segmentos Turísticos, tendrá la facultad de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por «**EL PROVEEDOR**» mediante el presente Contrato, y podrá coordinarse con la unidad administrativa competente para implementar las acciones legales a efecto de exigir el cumplimiento de sus obligaciones con «**LA SECRETARÍA**».

«**LAS PARTES**» convienen en que la Secretaría de la Honestidad, o cualquier otro órgano de control, podrá de oficio o a petición de «**LA SECRETARÍA**» verificar en cualquier momento, aún sin la autorización previa de «**EL PROVEEDOR**», el cumplimiento de los compromisos a cargo de este último, particularmente en la aplicación de recursos objeto del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA. ENLACES Y COMUNICACIONES. Las comunicaciones entre «**LAS PARTES**» se deberán realizar por escrito, a la atención de los enlaces designados conforme a lo siguiente:

Por «**LA SECRETARÍA**» se designa como enlace a la Lic. **María Eulalia del Consuelo Vallejo Cortés**, Directora de Segmentos Turísticos, y las comunicaciones se harán al correo electrónico mvallejo@guanajuato.gob.mx o por correo con acuse de recibo al domicilio de «**LA SECRETARÍA**» mencionado en la declaración I.6. del presente Contrato.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

Por parte de «EL PROVEEDOR» se designa al **C. David Franco Rocha**, y las comunicaciones se harán al correo electrónico david@eeamz.com, o por correo con acuse de recibo al domicilio de «EL PROVEEDOR» mencionado en la declaración II.6. del presente Contrato.

Dichas comunicaciones se entenderán realizadas el día de su recepción, en el caso de ser realizadas en el domicilio para ello establecido y el día de su envío para el caso de las realizadas por correo electrónico, salvo prueba en contrario.

En el supuesto de que cualquiera de «LAS PARTES» modifique o incorpore enlaces o direcciones electrónicas, bastará una notificación por escrito a la otra parte, con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, para quedar debidamente formalizado el cambio. En caso de no dar aviso de cambio de domicilio, todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen de conformidad con esta cláusula se tendrán por efectuadas.

DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. «EL PROVEEDOR» tendrá en todo tiempo la obligación de proporcionar, sin ningún tipo de restricción y en un plazo máximo de tres días a partir de que se le solicite, toda la documentación relacionada con la prestación de los servicios derivados de este Contrato. Además, cuando por la naturaleza de los servicios contratados se requiera, «EL PROVEEDOR» deberá de permitir que personal de «LA SECRETARÍA» ingrese a los recintos e instalaciones donde se desarrollen los servicios contratados a fin de realizar las verificaciones físicas y/o administrativas que sean necesarias respecto a la aplicación de los recursos y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato; previa solicitud que se realice por medio de los enlaces de comunicación.

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN. Los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se requerirá previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR» y posterior autorización por escrito de «LA SECRETARÍA».

DÉCIMA CUARTA. ENTREGABLES. «EL PROVEEDOR» se obliga a proporcionar a «LA SECRETARÍA» a través del líder del proyecto, los entregables señalados en el «Anexo 1» del presente Contrato; asimismo, en caso de ser requerida cualquier información relacionada con los servicios materia de este Contrato, «EL PROVEEDOR» se compromete a proporcionarla, aun cuando hubiera concluido su vigencia.

DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE RESCISIÓN. «LA SECRETARÍA» podrá rescindir el presente Contrato, sin necesidad de intervención judicial, en caso de que se detecte que «EL PROVEEDOR» contravenga los términos y condiciones del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. La rescisión administrativa del Contrato que se lleve a cabo por «LA SECRETARÍA» o la acción de rescisión que se instaure por «LA SECRETARÍA» ante los tribunales, se llevarán a cabo de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

Cuando se rescinda el Contrato en forma administrativa, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **«LA SECRETARÍA»** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente Contrato, se hiciere la prestación de los servicios, **«LA SECRETARÍA»** podrá dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa aceptación y verificación de **«LA SECRETARÍA»** de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

«LA SECRETARÍA» podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento de rescisión instaurada o accionada advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto **«LA SECRETARÍA»** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el Contrato, **«LA SECRETARÍA»** establecerá con **«EL PROVEEDOR»** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. En su caso, deberá elaborarse el convenio modificatorio correspondiente para la prórroga de los servicios.

DÉCIMA SÉPTIMA. PRÓRROGAS. En casos excepcionales, por caso fortuito o de fuerza mayor o por causas atribuibles a **«LA SECRETARÍA»**, previa solicitud por escrito de **«EL PROVEEDOR»**, **«LA SECRETARÍA»** podrá otorgar prórroga para la prestación de los servicios o su comprobación. Para tal efecto, **«EL PROVEEDOR»** deberá justificarlo por escrito, con anticipación al vencimiento de las fechas pactadas en el presente Contrato.

Una vez agotado el plazo de prórroga y si no se hubieren prestado los servicios de conformidad con el presente Contrato o se hubieren corregido las deficiencias, **«LA SECRETARÍA»** procederá a aplicar las penas convencionales establecidas en la Cláusula Novena de este Contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DE LAS MODIFICACIONES. Las modificaciones que, por razones fundadas, pudieran realizarse al presente Contrato deberán invariablemente formalizarse por escrito mediante la celebración del Convenio Modificatorio correspondiente, el cual será suscrito por las mismas partes que intervinieron en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. **«LA SECRETARÍA»** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren causas de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados por medio del presente Contrato, o se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionará algún daño o perjuicio al Estado.

En tal caso, **«LA SECRETARÍA»** dará aviso por escrito a **«EL PROVEEDOR»** de dicha circunstancia, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

De darse este supuesto, «**LA SECRETARÍA**» pagará a «**EL PROVEEDOR**» los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y los mismos se relacionen directamente con el presente Contrato.

VIGÉSIMA. CIERRE ADMINISTRATIVO. Dentro del plazo que no exceda de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponda a cada una de las partes, las personas responsables de la administración y verificación del contrato de «**LAS PARTES**» procederán a levantar el Acta de Cierre que deberá contener la relación de entregables, facturas y pagos realizados y amortizados, así como la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, con la cual se procederá a la cancelación de las garantías respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. «**LAS PARTES**» convienen que toda la información que cada una de ellas proporcione a la otra parte con motivo del presente Contrato, y la información respecto de los servicios materia del presente Contrato tendrán el carácter de confidencial ("Información Confidencial"). Dicha Información Confidencial conservará tal carácter por todo el tiempo que el presente Contrato esté vigente y por un periodo de 2 (dos) años posteriores a la fecha de terminación del mismo.

«**EL PROVEEDOR**» utilizará la Información Confidencial únicamente para los fines establecidos en el presente Contrato, por lo que no podrá divulgarla a terceros ajenos a este Contrato, salvo autorización expresa y por escrito de «**LA SECRETARÍA**». Además, será responsable del uso que haga su personal de dicha información, por lo que se obliga a tomar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la misma.

Asimismo, «**EL PROVEEDOR**» se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de los servicios materia del presente Contrato y, por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de «**LA SECRETARÍA**», documentación y/ o información relacionada con los servicios objeto de este Contrato, así como de los resultados finales que se generen con motivo de dichos servicios, con excepción de los datos e informes que en su caso se le requieran.

La obligación de confidencialidad a que se refiere la presente Cláusula no será aplicable en los siguientes supuestos:

1. Si la información considerada como confidencial pasa a ser del dominio público, antes o después de la firma del presente instrumento por causa distinta al incumplimiento de «**EL PROVEEDOR**» a lo establecido en la presente Cláusula;
2. Si la información es divulgada por un tercero quien no tenga obligación de confidencialidad alguna derivada del presente Contrato;
3. Si la información es solicitada por cualquier autoridad mediante el mandamiento judicial que corresponda;
4. Si la información es solicitada de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

Independientemente de lo establecido en la presente Cláusula, y sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho o acción que pudiere corresponderles, **«LAS PARTES»** manifiestan que conocen y saben de las penas en que incurre una persona por revelación de secretos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Al término de la relación contractual, **«EL PROVEEDOR»** deberá devolver a **«LA SECRETARÍA»** los instrumentos u objetos que incorporan dicha Información Confidencial a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la terminación del Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Toda aquella información o material que **«LA SECRETARÍA»** haya entregado a **«EL PROVEEDOR»** o que haya sido elaborado, desarrollado o creado por éste último para **«LA SECRETARÍA»** durante la vigencia del presente Contrato, será propiedad del Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que **«EL PROVEEDOR»** no podrá modificarlo, fijarlo, reproducirlo o comunicarlo, o en general usarlo o explotarlo en forma distinta a la expresamente convenida en este Contrato, reclamar derecho de propiedad intelectual alguno sobre el mismo, así como tampoco podrá permitir que se modifique, fije, reproduzca o comunique, o en general se use o explote, por lo que en caso de producirse cualquier contravención a lo anterior, **«EL PROVEEDOR»** será responsable frente a **«LA SECRETARÍA»** de los daños y perjuicios que le sean causados por este concepto.

«EL PROVEEDOR» asumirá directamente cualquier responsabilidad por las violaciones que en esta materia pudiera originarse, y en caso de presentarse alguna reclamación en contra de la **«LA SECRETARÍA»** o el Gobierno del Estado de Guanajuato por ese motivo, durante la vigencia del presente contrato o posterior a él, está obligado a sacarlos a salvo y en paz de cualquier exigencia al efecto.

VIGÉSIMA TERCERA. VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL. **«EL PROVEEDOR»** quedará obligado ante **«LA SECRETARÍA»** a responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante la prestación de los servicios en los términos señalados en el presente Contrato, así como de la legislación aplicable.

Para efectos del presente instrumento se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los servicios proporcionados que los hagan impropios para los fines previstos en este Contrato.

«EL PROVEEDOR» será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a **«LA SECRETARÍA»** y/ o a terceros con motivo de la prestación de los servicios materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, y estará obligado a resarcirlos de los mismos.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES. El presente Contrato no pretende crear, y nada de lo en él previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación jurídica de representación o asociación, una relación laboral, de patrón y empleado o socio o asociado, o de cualquier otra forma distinta a lo específicamente señalado en el presente Contrato entre **«LA SECRETARÍA»** y **«EL PROVEEDOR»**. **«EL PROVEEDOR»** en todo lo relacionado con la prestación de los Servicios se considerará como un contratista independiente

Exclusivamente **«EL PROVEEDOR»** será responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social con respecto a los mismos, así como de vivienda y de sistemas de ahorro para el retiro, manifestando que cuenta con recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades.

Motivo por el cual **«EL PROVEEDOR»** se obliga a sacar en paz y a salvo a **«LA SECRETARÍA»** de cualquier conflicto individual de trabajo que en contra de este último instauren dichas personas en relación con el trabajo que las mismas desempeñen para **«EL PROVEEDOR»**, así como de cualquier requerimiento y/ o emisión de créditos en materia de seguridad social en contra de **«LA SECRETARÍA»**. Por lo que **«EL PROVEEDOR»** se obliga a reembolsar a **«LA SECRETARÍA»**, cualquier cantidad que éste tuviere que erogar en relación con cualquier dicho conflicto, incluyendo sin limitar honorarios razonables de abogados o cualquier cantidad que **«LA SECRETARÍA»** se viere obligado a erogar por virtud de laudo ejecutoriado o indemnización laboral.

VIGÉSIMA QUINTA. SUBCONTRATACIÓN. **«EL PROVEEDOR»** no podrá contratar con terceros la prestación total o parcial de los servicios objeto del presente Contrato, por lo tanto, será el único responsable ante **«LA SECRETARÍA»** por la prestación de los servicios en los términos aquí establecidos. No se considerará subcontratación aquella relación contractual que tenga **«EL PROVEEDOR»** para la contratación de servicios de tercerización de personal, en términos del artículo 13 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, así como cualquier otra contraprestación que lleve a cabo **«EL PROVEEDOR»** por la naturaleza de su operación normal.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN. En cualquier momento **«LAS PARTES»** podrán presentar ante los órganos de control correspondientes solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato.

En el supuesto de que **«LAS PARTES»** lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. Así mismo, y toda vez que el órgano de control correspondiente es quien da seguimiento a los acuerdos de voluntades, **«LAS PARTES»** deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo.

En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Contrato, **«LAS PARTES»** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o nacionalidad presentes o futuros, o por cualquier otra causa.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



No. SECTURI/CTO/349/2025

VIGÉSIMA OCTAVA. EPÍGRAFES. Los epígrafes que se utilizan en el presente instrumento solamente tienen carácter informativo y de identificación, por lo que la interpretación y alcance de los derechos y obligaciones que derivan del mismo se harán conforme al contenido de cada una de las cláusulas.

VIGÉSIMA NOVENA. ANEXOS. «LAS PARTES» reconocen que el presente Contrato se encuentra integrado por 29 (veintinueve) Cláusulas y 01 (un) anexo, mismo que firmado por «EL PROVEEDOR» se agregan a este Contrato y se describe a continuación:

Nº DE ANEXO	CONTENIDO
«Anexo 1»	Propuesta Técnico Económica.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, «LAS PARTES» firman de conformidad el presente Contrato en dos tantos, en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, el día 19 de agosto de 2025.

Por «LA SECRETARÍA»

Por «EL PROVEEDOR»

MTRA. MARÍA GUADALUPE ROBLES LEÓN
SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD

C. DAVID FRANCO ROCHA
ADMINISTRADOR ÚNICO

LIC. ARMANDO EMMANUEL GASCA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA TURÍSTICA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

LIC. ALMA PAOLA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE SEGMENTOS TURÍSTICOS, ÁREA
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA CON NÚMERO SECTURI/CTO/349/2025, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD Y AMAZING SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., EN FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025, MISMO QUE CONSTA EN TRECE (13) FOJAS ÚTILES Y UN (1) ANEXO.

*JPC/rgv